약물운전 현장단속 절차 및 유의사항

□ 단계별 절차

○ **사전단계** : 약물정황 의심 **단속경찰관 이름과 단속된 차량번호 112상황실 무전보고**

○ **1단계 (현장 평가) : 운전자의 운전 능력 확인** 직선보행+회전평가+한발서기

▸ **운전 능력 평가 요구** ┌ **(동의) 현장 평가 실시**(통과시 귀가, 조치결과 근무일지 기재)
└ **(거부) 측정거부 입건** (정황진술보고서 작성)

※ 1단계는 거친 이후에 2단계, 운전자의 소변 또는 혈액 채취 요구는 현장 평가 이후에 2단계부터 가능

○ **2단계 (약물 검사) : 간이시약 검사 약물 복용 여부 확인**

▸ **타액을 활용한 간이시약 검사**
┌ **(거부) 측정거부 입건** (정황진술보고서 작성)
└ **(동의)** ┌ **양성** : 소변·혈액검사 요구하고, 불응시 간이 검사 양성 및 기타 현장평가 등을 근거로 약물운전죄로체포 (정황진술보고서 작성)
└ **음성** : 원칙적으로 석방(근무일지 기재) , 예외적으로 범죄혐의가 명백한 경우 소변 또는 혈액 검사 동의 (임의제출(소변동의) 및 확인서+정황진술보고서 작성)를 요구, 불응시 해당범죄 혐의로 현행범 또는 긴급체포(정황진술보고서 작성)

○ **마무리단계** : 간이시약검사 실시 **결과 및 측정자·참여자 성명 112상황실 무전보고**

□ 유의사항

○ 약물운전 측정거부 적용 범위

- 직선보행 등 현장평가를 요구하자 이를 거부→ **성립**
- 현장평가 후 간이시약검사를 요구하자 이를 거부→ **성립**

[측정 불응 기준]

① 명시적 의사표시로 약물측정에 불응하는 때
② 현장을 이탈하려 하거나 약물측정을 거부하는 행동을 하는 때
③ 명시적인 의사표시를 하지 않으면서 경찰관이 약물측정 불응에 따른 불이익을 5분 간격으로 3회 이상 고지 (최초 측정요구시로부터 15분 경과) 했음에도 계속 약물측정에 응하지 않은 때

○ 타액용 간이시약 채취 시 유의사항

- 보통 3분 이상, 대마는 10분이상 충분히 타액 채취

